



PUTUSAN
Nomor 1957 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PERMATA Tbk., yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan, dan kawan, Dhien Tjahajani, S.H., M.B.A., dan kawan, berkedudukan di Gedung World Trade Center (WTC) II, Lantai 21-30, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Emron, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Roy & Co., berkantor di Prima Lingkar Asri, Blok A8/8, Jalan Caman Raya, Jatibening, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRVAN MARTIUS, bertempat tinggal di Jalan Kedoya Baru, Blok D, Nomor 23, RT/RW 013/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusadi Ramadhana Nurima, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokatku-Legal Audit Consultant, berkantor di Jalan Kertanegara, Nomor 16, Selong, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa penutupan/pengakhiran terhadap Kartu Kredit Permata Hero Card dengan Nomor 4617-8581-6005-2096 atas nama Irvan Martius tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan/atau memulihkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap berupa:
 - 1) Membayar secara tunai *cashback* sebesar Rp3.203.925,00 (tiga juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atas hilangnya hak dan mantaat atas pengakhiran/penutupan kartu kredit Penggugat;
 - 2) Menghapus pernbebebanan denda keterlambatan, biaya admin program retail dan bunga dengan total seluruhnya sebesar Rp1.613.793,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - 3) Membayar secara tunai biaya kuasa hukum/advokat dalam hal mewakili dan mendampingi Penggugat atas penyelesaian permasalahan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan yaitu berupa aset-aset milik Tergugat yang terlelak di Gedung World Trade Center (WTC) II, lantai 29-31, Jalan Jendral Sudirman, Kaveling 29-31, Jakarta Selatan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *obscuur libel* atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 501/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa penutupan/pengakhiran terhadap Kartu Kredit Permata Hero Card dengan Nomor 4617-8581-6005-2096 atas nama Irvan Martius tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:
 - Membayar secara tunai *cashback* sebesar Rp3.203.925,00 (tiga juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atas hilangnya hak dan manfaat atas pengakhiran/penutupan kartu kredit Penggugat;
 - Menghapus pembebanan denda keterlambatan, biaya admin program retail dan bunga dengan total seluruhnya sebesar Rp1.613.793,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp633.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 164/PDT/2022/PT DKI, tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 501/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2022/PT DKI, tanggal 19 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 501/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2021;

Dan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan pemblokiran dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan gesek tunai, tetapi Tergugat tidak membuktikan pada *merchant* mana gesek tunai tersebut dilakukan, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya bukti-bukti tentang riwayat kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat dan riwayat transaksi barang dan jasa sebagaimana bukti T-11, T-15, sedangkan dalam surat Pernyataan Penutupan Permata Kartu Kredit Penggugat, sebagaimana bukti P-5, Tergugat tidak menyebutkan alasan bahwa Penggugat telah melakukan gesek tunai melainkan hanya menyatakan bahwa "berdasarkan syarat dan ketentuan umum kartu kredit, kami telah melakukan pengakhiran... dan seterusnya", tanpa didukung bukti-bukti tentang adanya gesek tunai tersebut;

Bahwa karena itu Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pemblokiran kartu kredit Penggugat tanpa menunjukkan bukti-bukti tentang alasan pemblokirannya dan pemblokiran terhadap Penggugat tersebut tercantum dalam informasi debitur atau BI *checking* dengan hasil buruk, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan pinjaman dana ke bank, hal mana telah melanggar hak subjektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PERMATA Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PERMATA Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1957 K/Pdt/2023